תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 82

66. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[11] (להלן – חוק הביטוח הלאומי) –

(1) בסעיף 340(ג), במקום הסיפה החל במילים "יהיו כאמור" יבוא "יהיו בשיעור של 70% מהשיעור האמור בפרט 1 בלוח י' ובסעיף 337";

(2) בסעיף 341 בסופו יבוא:

"הוראות לפי סעיף זה, שהיו בתוקף לפני יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) לענין קביעת סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים על מחצית השכר הממוצע, יחולו לענין קביעת סכום השכר או ההכנסה שאינם עולים על 60% מהשכר הממוצע";

(3) בסעיף 342 –

(א) בסעיף קטן (ה) –

(1) במקום פסקה (3) יבוא:

"(3) חובת מעביד לנכות דמי ביטוח בשיעור החל, לפי טור ד' בלוח י', על הכנסת עובד העולה על 60% מהשכר הממוצע, גם מהכנסת העובד שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, אם העובד מועסק אצל מעביד נוסף;";

(2) בפסקה (4), במקום "בטור ה'" יבוא "בטור ד'";

(ב) בסעיף קטן (ו) –

(1) בפסקה (1), במקום "מחצית השכר הממוצע" יבוא "60% מהשכר הממוצע";

(2) בפסקה (2), במקום "ממחצית השכר הממוצע" יבוא "מ־60% מהשכר הממוצע" ובמקום "מחצית השכר הממוצע" יבוא "60% מהשכר הממוצע";

(4) בסעיף 345ב(ה) –

(א) בפסקה (1), במקום "מחצית השכר הממוצע" יבוא "60% מהשכר הממוצע";

(ב) בפסקה (2), במקום "ממחצית השכר הממוצע" יבוא "מ־60% מהשכר הממוצע" ובמקום "מחצית השכר הממוצע" יבוא "60% מהשכר הממוצע";

(5) במקום לוח י' יבוא:

---

[11] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ה, עמ' 727.

"לוח י'

(סעיפים 28, 32 ו-337 עד 342)

שיעור דמי ביטוח בעד שנת 2006

טור א'	טור ב'	טור ג'						טור ד'		טור ה'
		אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)						הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים		
		על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע			על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע					
פרט	ענף ביטוח	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע	הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
1	אימהות	1.04	0.82	–	0.20	0.56	–	0.87	0.04	0.09
2	אימהות – מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	–	–	0.26	–	–	0.11	–	–	–
3	ילדים	2.17	2.40	2.64	1.91	1.39	1.10	–	–	0.10
4	נפגעי עבודה	0.61	0.68	–	0.54	0.39	–	–	–	0.03
5	נפגעי תאונות	0.09	0.08	0.11	0.02	0.06	0.04	0.07	0.01	0.02
6	אבטלה	0.25	–	–	0.04	–	–	0.21	0.01	0.06
7	זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד	0.02	–	–	0.02	–	–	–	–	0.02
8	נכות	2.30	1.86	2.07	0.49	1.11	0.87	1.86	0.11	0.10
9	סיעוד	0.21	0.18	0.21	0.07	0.12	0.09	0.14	0.01	0.02
10	זקנה ושאירים	5.99	5.21	5.76	2.09	3.09	2.40	3.85	0.22	0.25
	סך הכל	12.68	11.23	11.05	5.38	6.72	4.61	7.00	0.40	0.69"

שיעור דמי ביטוח בעד שנת 2007

טור א׳	טור ב׳	טור ג׳						טור ד׳		טור ה׳
		אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)						הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים		
		על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע			על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע					
פרט	ענף ביטוח	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע	הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
1	אימהות	1.04	0.82	–	0.17	0.56	–	0.87	0.04	0.09
2	אימהות – מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	–	–	0.26	–	–	0.11	–	–	–
3	ילדים	2.17	2.40	2.64	1.58	1.39	1.10	–	–	0.10
4	נפגעי עבודה	0.61	0.68	–	0.45	0.39	–	–	–	0.03
5	נפגעי תאונות	0.09	0.08	0.11	0.02	0.06	0.04	0.07	0.01	0.02
6	אבטלה	0.25	–	–	0.04	–	–	0.21	0.01	0.06
7	זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד	0.02	–	–	0.01	–	–	–	–	0.02
8	נכות	2.30	1.86	2.07	0.43	1.11	0.87	1.86	0.11	0.10
9	סיעוד	0.21	0.18	0.21	0.06	0.12	0.09	0.14	0.01	0.02
10	זקנה ושאירים	5.99	5.21	5.76	1.78	3.09	2.40	3.85	0.22	0.25
	סך הכל	12.68	11.23	11.05	4.54	6.72	4.61	7.00	0.40	0.69

שיעור דמי ביטוח בעד שנת 2008

טור א׳	טור ב׳	טור ג׳						טור ד׳		טור ה׳
		אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)						הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים		
		על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע			על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע					
פרט	ענף ביטוח	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע	הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
1	אימהות	1.03	0.82	–	0.16	0.56	–	0.87	0.04	0.09
2	אימהות – מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	–	–	0.26	–	–	0.11	–	–	–
3	ילדים	2.08	2.40	2.64	1.47	1.39	1.10	–	–	0.10
4	נפגעי עבודה	0.59	0.68	–	0.41	0.39	–	–	–	0.03
5	נפגעי תאונות	0.09	0.08	0.11	0.02	0.06	0.04	0.07	0.01	0.02
6	אבטלה	0.25	–	–	0.04	–	–	0.21	0.01	0.06
7	זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד	0.02	–	–	0.01	–	–	–	–	0.02
8	נכות	2.28	1.86	2.07	0.41	1.11	0.87	1.86	0.11	0.10
9	סיעוד	0.20	0.18	0.21	0.06	0.12	0.09	0.14	0.01	0.02
10	זקנה ושאירים	5.89	5.21	5.76	1.67	3.09	2.40	3.85	0.22	0.25
	סך הכל	12.43	11.23	11.05	4.25	6.72	4.61	7.00	0.40	0.69

שיעור דמי ביטוח בעד שנת 2009 ואילך

טור א׳	טור ב׳	טור ג׳						טור ד׳		טור ה׳
		אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)						הניכוי משכר העובד לענין סעיף 342(ג) באחוזים		
		על חלק העולה על 60% מהשכר הממוצע			על החלק שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע					
פרט	ענף ביטוח	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	לעובד	לעובד עצמאי	למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע	על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע	הקצבת אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
1	אימהות	1.03	0.82	–	0.15	0.56	–	0.87	0.04	0.09
2	אימהות – מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי	–	–	0.26	–	–	0.11	–	–	–
3	ילדים	2.08	2.40	2.64	1.32	1.39	1.10	–	–	0.10
4	נפגעי עבודה	0.59	0.68	–	0.37	0.39	–	–	–	0.03
5	נפגעי תאונות	0.09	0.08	0.11	0.02	0.06	0.04	0.07	0.01	0.02
6	אבטלה	0.25	–	–	0.04	–	–	0.21	0.01	0.06
7	זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד	0.02	–	–	0.01	–	–	–	–	0.02
8	נכות	2.28	1.86	2.07	0.37	1.11	0.87	1.86	0.11	0.10
9	סיעוד	0.20	0.18	0.21	0.05	0.12	0.09	0.14	0.01	0.02
10	זקנה ושאירים	5.89	5.21	5.76	1.52	3.09	2.40	3.85	0.22	0.25
	סך הכל	12.43	11.23	11.05	3.85	6.72	4.61	7.00	0.40	0.69″

תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)

67. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה–2005[12] (להלן – חוק המדיניות הכלכלית) –

(1) בסעיפים 5(א), 6(א) ו־7(א), פסקה (3) – תימחק;

(2) בסעיף 9(ב), במקום "כ"ט בחשון התשס"ו (1 בדצמבר 2005)" יבוא "כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005)";

(3) סעיף 11 – בטל.

תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי – מס' 33

68. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[13], בסעיף 14, בסעיפים קטנים (ב)(1) ו־(2) ו־(ג)(1) ו־(2), בכל מקום, במקום "4.8%" יבוא "5%".

תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) – מס' 4

69. בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב–2002[14] (להלן – תיקון 132 לפקודה), בסעיף 89, במקום סעיף קטן (ט) יבוא:

"(ט) תחילתם של סעיפים 105יב ו־105טו לפקודה, כנוסחם בסעיף 46 לחוק זה, לענין איגרת חוב, נייר ערך מסחרי ומילווה קצר מועד, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), והם יחולו על מכירה או פדיון של איגרת חוב, נייר ערך מסחרי ומילווה קצר מועד שהונפקו או שהוצאו ביום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000) או אחריו."

תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 140 והוראת שעה)

70. בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 140 והוראת שעה), התשס"ד–2004 (להלן – תיקון 140 לפקודה)[15] –

(1) בסעיף 4 –

(א) בכותרת השוליים ובריש, במקום "2004 עד 2006" יבוא "2004 ו־2005";

(ב) פסקה (3) – תימחק;

(2) אחרי סעיף 5 יבוא:

"תיאום סכומים

5א. לענין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 121 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 ובסעיף 3(ב) לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004)."

תיקון חוק מס ערך מוסף – 30

71. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975[16] (להלן – חוק מס ערך מוסף) –

(1) בסעיף 67, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) שר האוצר, באישור ועדת הכנסת של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כתכנון מס החייב בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.";

(2) אחרי סעיף 96 יבוא:

"קנס גירעון

96א. כללה שומה סופית שאינה ניתנת עוד לערעור קביעה לענין פעולה שנקבעה לפי סעיף 67(ה) כתכנון מס החייב בדיווח, כי יש להתעלם ממנה לפי הוראות סעיף 138, יוטל קנס בשיעור של 30% מסכום הגירעון שנוצר בשל תכנון המס האמור; לענין זה, "גירעון" – הסכום שבו עודף המס שאדם חייב בו על פי השומה כאמור, על המס שהוא חייב בו על פי הדוחות שהוגשו לפי פרק יא."

---

[12] ס"ח התשס"ה, עמ' 346.
[13] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ה, עמ' 695.
[14] ס"ח התשס"ב, עמ' 530; התשס"ה, עמ' 54.
[15] ס"ח התשס"ד, עמ' 441.
[16] ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשס"ה, עמ' 366.

(ב) שר האוצר, באישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי בשנת מס המפורטת בסעיף קטן (א), יחול שיעור המס שנקבע בסעיף 126(א) לאחת השנים שלאחריה בתנאים ובתיאומים שקבע.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) – הוראת שעה לענין סעיף 9(ג1א)

78. בתקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) ועד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) יקראו כאילו אחרי סעיף 9ג לחוק מיסוי מקרקעין בא:

"הפחתת שיעורי מס הרכישה – הוראת שעה

9ד. (א) על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לבין יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 550,000 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(2) על חלק השווי העולה על 550,000 שקלים חדשים ועד 682,020 שקלים חדשים – 3.5%;

(3) על חלק השווי העולה על 682,020 שקלים חדשים – 5%.

(ב) הוראות סעיף 9(ג1א)(2)(ג2) ו־(ג3) יחולו, בשינויים המחויבים."

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) – הוראת שעה לענין סעיף 48א לשנות המס 2007 עד 2009

79. בשנות המס 2007 עד 2009 יקראו את סעיף 48א בחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו בסעיף 64(2) בחוק זה, כאילו אחרי סעיף קטן (א) בא:

"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי נכס שיום רכישתו חל לפני יום התחילה, יהיה חבר־בני־אדם חייב במס בשיעורים אלה:

(1) על השבח הריאלי עד יום התחילה – בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה;

(2) על יתרת השבח הריאלי– בשיעור של 25%."

פרק ד': תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילה, תחולה והוראות מעבר

80. (א) תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן – יום התחילה), אלא אם כן נאמר לענין מסוים במפורש אחרת.

(ב) במכירת נייר ערך שהיה נייר ערך זר על ידי יחיד מוטב, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 14(ב1) כנוסחו ערב ביטולו בסעיף 4 לחוק זה, שיום רכישתו היה לפני יום התחילה ועד יום התחילה הוא טרם נמכר, יחולו הוראות אלה:

(1) לענין שיעור המס החל על רווח ההון יראו כאילו יום הרכישה של נייר הערך היה בשנת המס 2005;

(2) על אף האמור בפסקה (1), נרכש נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה, יחויב חלק רווח ההון הריאלי עד יום הרישום במס בשיעור של 35%, אם יום רישומו היה לפני יום כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998), או בשיעור הקבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, (בפרק זה – הפקודה), אם יום רישומו היה בין היום האמור לבין המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה; יתרת רווח ההון תחויב במס בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב)(1) או (2) לפקודה, לפי הענין; לענין פסקה זו –

"חלק רווח ההון הריאלי עד יום הרישום" – רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה של נייר הערך עד יום הרישום, לבין התקופה שמיום הרכישה עד יום המכירה;

(4) אין באמור בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 90(יב) של תיקון 132 לפקודה;

(5) הריבית שמיום התחילה תחושב על ידי הכפלת סכום הריבית ששולם, ביחס שבין התקופה שמיום התחילה עד תום התקופה שבשלה נצברה הריבית, לבין התקופה שמן היום שבו החלה צבירת הריבית המשולמת עד יום סיום התקופה שבשלה נצברה.

(טו) הוראות סעיפים קטנים (ב), (ב1) ו־(ד) של סעיף 129ב לפקודה, כנוסחם ערב ביטולם בסעיף 46 לחוק זה, ימשיכו לחול על נייר ערך זר שיום רכישתו היה לפני יום התחילה.

(טז) סעיפים קטנים (א)(5ד) ו־(ב1) בסעיף 131, כנוסחם בסעיף 48(1)(א) ו־(2) לחוק זה, וסעיף 67 לחוק מס ערך מוסף, כנוסחו בסעיף 71 לחוק זה, יחולו לגבי דוחות שיש להגישם לתקופת הדוח שלאחר המועד שבו נקבעה פעולה כתכנון מס החייב בדיווח.

(יז) תחילתו של סעיף 53 לחוק זה המבטל את סעיף 161 לפקודה, ביום תחילתן של תקנות לענין ניכוי המס מריבית ומדיבידנד.

(יח) לענין ביטולו של סעיף 6 לחוק תיאומים בשל אינפלציה, כאמור בסעיף 63(1) לחוק זה, יחולו הוראות אלה:

(1) מחירו המקורי ויום הרכישה של נייר ערך שנרכש לפני יום התחילה ייקבע כפי שהיה נקבע אילולא בוטל הסעיף האמור;

(2) הוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיפים קטנים (ט) ו־(יא) בסעיף האמור, כנוסחו לפני ביטולו, ימשיכו לחול לגבי ניירות ערך שבהם התקיימו לפני יום התחילה התנאים הקבועים באותן תקנות;

(3) הוראות סעיף 91(ב1) לא יחולו במכירת נייר ערך כאמור בפסקה (1);

(4) הפסד ריאלי שהיה למוסד כספי, מניירות ערך שנמכרו לפני יום התחילה ושלא קוזז לפני יום התחילה, ושניתן להעבירו לשנים הבאות לפי הוראות סעיף 6 כפי שהיו לפני ביטולו, יראוהו לענין סעיף 28 לפקודה כהפסד מעסק כאמור בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור;

(5) הוראות שנקבעו לענין סעיף 6(ו)(3) בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 11), התשנ"ט–1988[19], ימשיכו לחול לגבי מניות שליטה, כאמור באותה הוראה; שר האוצר רשאי לקבוע תיאומים לענין הוראות כאמור.

(יט) תחילתם של סעיפים 48א ו־48ב לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחם בסעיף 64(2) ו־(3) לחוק זה, ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).

(כ) תחילתם של סעיפים 340, 341, 342 ו־345ב לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 66(1), (3) ו־(4) לחוק זה, ביום התחילה, והם יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.

(כא) תחילתו של סעיף 9(ב) בחוק המדיניות הכלכלית כנוסחו בסעיף 67(2) לחוק זה, ביום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005), והוא יחול על גמלאות המשתלמות בעד היום האמור ואילך.

---

[19] ס"ח התשנ"ט, עמ' 11.